

충남대학교병원

주의요구

제 목 ★★공사 설계변경 및 준공정산 업무 처리 부적정

관계부서 본원 ★★과

내 용

본원 ★★과에서는 「업무분장규정」에 따라 ★★사업(건축,토목,기계,전기)의 기본 계획 수립, 설계, 시공, 감독 및 준공에 관한 사항, 건축 및 토목 ★★의 신·증축 및 개수에 관한 설계, 시공, 감독에 관한 사항, 기계, 전기설비의 신·증설 및 개수공사에 대한 설계, 시공 및 감독에 관한 사항 등 관련 ★★사업 제반 업무를 수행하고 있다.

한편, 공사 진행 시에는 「회계규정」 및 「계약예규(공사계약일반조건)」 제19조(설계 변경 등)에 따라 각 호¹⁾의 해당하는 경우에 설계변경을 진행하고 있으며, 세부적으로 발주기관의 필요에 의한 설계변경²⁾에 대하여도 기준과 절차가 마련되어 있다.

1) 「공사계약일반조건」 제19조(설계변경 등) ① 설계변경은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한다.

1. 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우
2. 지질, 용수등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우
3. 새로운 ■■■·공법사용으로 공사비의 절감 및 시공기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우
4. 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등

② <삭제 2007.10.10.>

③ 제1항에 의한 설계변경은 그 설계변경이 필요한 부분의 시공전에 완료하여야 한다. 다만, 계약담당공무원은 공정이행의 지연으로 품질저하가 우려되는 등 긴급하게 공사를 수행할 필요가 있는 때에는 계약상대자와 협의하여 설계변경의 시기 등을 명확히 정하고, 설계변경을 완료하기 전에 우선시공을 하게 할 수 있다.

2) 「공사계약일반조건」 제19조의5(발주기관의 필요에 의한 설계변경) ① 계약담당공무원은 다음 각호의 어느 하나의 사유로 인하여 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우에는 계약상대자에게 이를 서면으로 통보할 수 있다.

1. 해당공사의 일부변경이 수반되는 추가공사의 발생
2. 특정공종의 삭제
3. 공정계획의 변경
4. 시공방법의 변경
5. 기타 공사의 적정한 이행을 위한 변경

② 계약담당공무원은 제1항에 의한 설계변경을 통보할 경우에는 다음 각호의 서류를 첨부하여야 한다. 다만, 발주기관이 설계서를 변경 작성할 수 없을 때에는 설계변경 개요서만을 첨부하여 설계변경을 통보할 수 있다.

1. 설계변경개요서
2. 수정설계도면 및 공사시방서
3. 기타 필요한 서류

③ 계약상대자는 제1항에 의한 통보를 받은 즉시 공사이행상황 및 자재수급 상황 등을 검토하여 설계변경 통보 내용의 이행가능 여부(이행이 불가능하다고 판단될 경우에는 그 사유와 근거자료를 첨부)를 계약담당공무원과

아울러, 「감사규정」 제3조(감사의 구분)에 따른 일상감사의 범위 및 대상은 별표1과 같으며, 제16호.10,000,000원 이상 자본예산 및 유지보수(수리포함) 시행에 관한 사항, 제13호.예정가격 10,000,000원을 초과하는 제계약의 체결 및 계약의 주요변경에 관한 사항에 따라 사업부서 공사 발주 및 설계변경 시에는 일상감사를 거치도록 되어 있다.

따라서 ★★공사 사업 진행시에는 관계 법령 및 규정에 따른 적용 기준과 단계별 절차를 준수하여 업무를 처리하여야 한다.

그러나 해당부서에서 진행한 ‘□□□□□□ □□ 및 □□□□공사(건축)’ 사업의 준공 정산 내용을 확인해 본 결과, 2021년 공사 발주 및 계약 당시의 건축 공정 주요 공사 개요에는 아래 【표1】과 같이 되어 있었으나, 【표2】의 2022년 준공 정산 내용에는 본 사업의 당시 공사 개요(건축)에 따른 해당 공사와 동일성이 결여(사업대상, 위치, 내용 등 상이) 되어 설계변경 관계 법령상 설계변경 요건에 해당하지 않는 것으로 판단되는 공사(□□□□□□ □□□□ □□사용에 따른 추가공사 : 약 00,000,000원 추정 / 최종정산 : 00,000,000원)를 별도 발주 없이 내부 결재 후 □□ 업체(□□□□ □□ 주식회사)에 추가 공사범위에 대한 설계변경을 지시³⁾하여 선 시공하게 하였고, 설계변경 요건 오적용과는 별개로 설계변경 지시에 따른 실정보고 및 설계내역 작성 등이 적기에 진행되지 않은 것으로 확인되었다.

아울러 전임자의 퇴사로 인한 업무공백 등으로 선 시공한 추가공사 건 별도 정산 뿐만 아니라 기타 공법변경에 따른 시공 지시⁴⁾ 이후 물량 변경·미시공분 등에 따른 설계변경 절차 진행 없이 본 사업의 준공정산으로 갈음하여 처리한 바 있다.

공사감독관에게 동시에 이를 서면으로 통지하여야 한다.

3) 설계변경 지시 - 충남대학교병원 □□□□□□ □□ 및 □□□□공사(건축) (★★과-0000(2021.00.00.))

4) 공법 변경에 따른 시공 지시 - □□□□□□ □□ 및 □□□□공사 (★★과-7874(2021.00.00.))

【표1】 공사 개요(건축)

구분	공사내용	비고

*출처 : ★★과 제출자료 中 일부 발췌

【표2】 준공 정산 현황

(단위:원)

구분	당초	변경	증감	비고

*출처 : ★★과 제출자료 재구성(준공정산 사유서/2022.0.)

그 결과 관계 법령, 규정에 따른 공사 미발주 및 설계변경 미진행에 따른 감사규정상 일상감사 누락, 회계규정 및 계약 관계 법령에 따른 계약 진행·변경 절차 미준수 등 설계변경 및 준공정산 업무가 일부 부적정하게 처리되었다.

조치할 사항 충남대학교병원장은

- ① 관계 법령 및 규정에 따른 일상감사, 설계변경 절차 및 요건을 준수하고, 체계적인 사업 집행관리를 통하여 업무에 만전을 기하여 주시기 바라며,
 - ② 관련 업무를 부적정하게 처리한 부서에게는 ‘부서주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다.
- (주의)

[관련자 : 본원 ●●국 ★★과 - 부서주의]